

勞動部 函

地址：104472 台北市中山區松江路207號
承辦人：蔡佳臻
電話：(02)8590-2826
電子信箱：chia-chen@mol.gov.tw

受文者：衛生福利部

發文日期：中華民國114年7月17日
發文字號：勞動關2字第1140069478號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關貴部函請本部就勞動基準法第10條之1雇主調動勞工規定，研擬醫療機構適用指引一案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴部114年7月9日衛部照字第1141560761號函。
- 二、查本部112年12月6日勞動關2字第1120145974號函係說明醫療機構將護理師調動工作之相關規定及護理師權益救濟方式，合先敘明。
- 三、另查貴部112年12月28日召開之研商醫院跨科支援規範或指引討論會議中，本部亦已明確說明有關勞動基準法第10條之1所稱「調動」，係指雇主將長期變更勞工職務或工作地點等，如勞工僅短期支援其他單位，實際上仍在原單位任職，則與調動不同，惟仍應遵循權利不得濫用原則。又如雇主欲長期調動勞工工作，即應遵守勞動基準法第10條之1規定，除不得違反勞動契約外，亦須就五項原則綜合考量，而不得有權利濫用之情事，併予敘明。
- 四、再查各產業受僱勞工之工作特性與勞動條件等具有相當之

總收文 114.07.17



1140130989

差異性，如有特別訂定相關行政指引之必要，係由各該產業之主管機關基於產業特性與管理等政策目的，本權責訂定，以維護主管產業勞工之相關勞動權益及兼顧產業發展之需求，例如貴部已針對醫療產業從業人員訂有「住院醫師勞動權益保障及工作時間指引」及「勞動基準法下護理排班問答暨合理護理排班指引與範例」，且於行政院衛生署時期亦訂有「醫療機構與護理人員勞動契約建議應記載及不得記載事項」及「醫院聘僱員工期間勞動條件常見不符勞動基準法等相關法規之事項」等相關指引。

五、綜上，因目前所爭議之醫療機構跨科支援一事，涉及醫院護理人員是否具備跨科之醫護專業知識與技術，及貴部對醫院應負相關管理責任之要求，建請貴部基於醫療機構目的事業主管機關之權責，評估是否訂定相關行政指引，提供醫院護理人員友善工作環境，本部並可配合提供相關意見。

正本：衛生福利部

副本：勞動部勞動關係司(2科)

